

0000159-45.2017.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício - 388/2017 - 1º

Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 388/2017 - 1º Distrito Policial de Mogi das

Cruzes, 531/2017 - 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE DA SILVA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000159-45.2017.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000159-45.2017.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício - 388/2017 - 1º

Distrito Policial de Mogi das Cruzes, 388/2017 - 1º Distrito Policial de Mogi das

Cruzes, 531/2017 - 1º Distrito Policial de Mogi das Cruzes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, no dia 25 de janeiro de 2017, por volta das 12h, na Rua Tiradentes,

altura do imóvel de número 170, esquina com a Rua Desidério Jorge, bairro Vila Natal, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, guardava, para fornecimento a terceiros, cerca de 31,8g (trinta e um gramas e oito decigramas) da droga cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular. Consta também nos autos que, os policiais encontraram em posse do denunciado a importância de R\$89,00 (oitenta e nove reais).

A denúncia foi recebida em 25 de janeiro de 2018 (fls. 202) após defesa preliminar (fls. 145/155).

Citado (fls. 247), o acusado ofereceu resposta à acusação às fls. 225/235.

Mantido o recebimento da denúncia, prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 315).

Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas e interrogatório do réu (fls. 209).

Ao final, o representante do Ministério Público manifestou-se oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

A defesa apresentou memoriais (fls. 398/405).

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, laudo pericial de fls. 320/321 e 337/340, bem como pela prova oral colhida. Entretanto, as provas carreadas aos autos, produzidas em sede policial, não foram confirmadas.

Ao serem ouvidas em juízo, as testemunhas Luiz Carlos Claro e Antônio Carlos Alves de Melo, policiais civis, afirmaram que se dirigiram ao local, pois receberam duas denúncias anônimas alegando que um indivíduo estava traficando. Deparam-se com o acusado que, possuía as mesmas características físicas da pessoa referida nas denúncias. Optaram pela abordagem e em revista pessoal encontraram a quantia de R\$80,00, com notas de R\$10,00. Em um cano fluvial, que estava perto do denunciado, encontraram papелotes com drogas. O acusado confessou que as drogas a ele pertenciam. Somente dinheiro foi encontrado em posse do réu. Não realizaram campana. A região é conhecida por ponto de venda de drogas. Não se recordam se havia mais alguém no local.

Ouvido em juízo, o acusado HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA, alegou que as acusações são falsas. Na data dos fatos estava indo à padaria quando foi abordado pelos policiais e levado à delegacia. Tinha apenas R\$80,00 em dinheiro, que pertencia a sua mãe. Não avistou os policiais chegando, como também não viu onde as drogas foram encontradas. Não foi revistado no local, apenas foi abordado e conduzido para "verificação". Negou que tenha indicado onde as drogas estavam. Afirma não ser usuário de drogas. Faz uso de medicamento e fez tratamento na organização social APAE.

O quadro probatório acima exposto, não se apresentou seguro para apontar a autoria do delito ao réu. A condenação do acusado não pode ser motivada apenas pela presunção de que as drogas a ele pertenciam, por estar em local próximo.

Ademais, os policiais civis não trouxeram aos autos elementos que comprovassem a traficância imputada ao acusado.

O laudo de fls. 296/301 constata a inimputabilidade do acusado, relatando que o mesmo tem dificuldades para conta e não sabe fazer troco, demonstrando total incapacidade da ação, tanto que em suas declarações, por não ter discernimento do dinheiro que tinha em mãos, alegou que com ele compraria pão e café. Desta forma, não parece crível a relação do mesmo com o delito em questão, que, requer o manuseamento de dinheiro e habilidade para fazer contas e cálculos.

Relata ainda o expert que o acusado tem comprometimento das capacidades de associação, abstração, análise e interpretação. Humor improprio. Contato interpessoal superficial, fala despretenciosa e espontânea. ... Demonstra dificuldade de compreensão adequada dos assuntos abordados.

Assim, a ausência de provas da mercancia aliado ao conteúdo do laudo pericial, permite concluir que a absolvição é medida que se impõe, frente à dúvida quanto a sua autoria, frisando-se que, no moderno Estado Democrático de Direito, vigem os princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal - CF)

e in dubio pro reo..

Neste sentido a jurisprudência: "Não resultando do caderno processual a demonstração firme e segura de que a autoria deve ser imputada ao agente, impõe-se sua absolvição, posto que impera no ordenamento penal brasileiro o princípio "in dubio pro reo". (Ap. Criminal nº 259533- 9, 23/09/04, 5ª Câmara Criminal, Relª, Desª Maria José Teixeira)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na denúncia para ABSOLVER HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA, da imputação que lhe foi feita pela denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
P.I.C

Mogi das Cruzes, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA